NORTH CRESCENT

FACILITY SOLUTIONS INC

Fiable · Structuré · Professionnel

www.northcrescentcleaning.com

# CONDITIONS GÉNÉRALES

**North Crescent Facility Solutions Inc** Date d'entrée en vigueur : 1er octobre 2026

Dernière mise à jour : 25 octobre 2026 (ajout de la section 10, Garantie de satisfaction) Version : 2026

Traduction offerte pour votre commodité. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.

Les présentes conditions générales (les « Conditions ») s'appliquent à tous les services fournis par North Crescent Facility Solutions Inc (le « Fournisseur de services »).

En acceptant une soumission, en réservant un service ou en signant une entente de service, le Client accepte les présentes Conditions.

## Table des matières


1. Définitions
2. Portée des services
3. Conditions du site
4. Accès et retards
5. Prix
6. Modalités de paiement
7. Annulation
8. Responsabilité
9. Réclamations pour dommages
10. Garantie de satisfaction
11. Élimination des déchets
12. Force majeure
13. Non-sollicitation
14. Documentation
15. Droit applicable
16. Intégralité de l'entente
17. Divisibilité
18. Renonciation
19. Modifications
20. Cession
21. Acceptation


## 1. DÉFINITIONS

Aux fins des présentes conditions générales :

« Client » désigne la personne, l'entreprise, le propriétaire, le locataire, le représentant autorisé ou toute autre entité juridique qui demande, achète ou reçoit des Services de North Crescent Facility Solutions Inc.

« Fournisseur de services » désigne North Crescent Facility Solutions Inc.

« Services » désigne le nettoyage, l'enlèvement de débris, le déneigement, le traitement de la glace et les autres services de soutien aux installations offerts par le Fournisseur de services, selon la Portée des travaux approuvée et l'Entente.

« Portée des travaux » désigne les services, tâches, zones de service, fréquence de service, forfait applicable, exclusions et autres exigences précis expressément décrits dans la soumission, la proposition ou l'entente de service approuvée.

« Entente » désigne la soumission, la proposition ou l'entente de service approuvée applicable, ainsi que les présentes conditions générales et toute modification écrite ou condition supplémentaire expressément acceptée par les deux parties. Si une disposition précise d'une proposition ou d'une entente de service approuvée entre en conflit avec les présentes conditions générales, la disposition précise prévaut uniquement dans la mesure de ce conflit.

« Site » désigne la propriété, les lieux, l'entrée, l'aire de stationnement, l'allée, l'accès, les marches ou tout autre endroit indiqué dans la Portée des travaux approuvée où les Services doivent être fournis.

« Services supplémentaires » désigne tout service, toute tâche, tout traitement, toute zone de service ou tout travail demandé par le Client qui ne fait pas partie de la Portée des travaux approuvée ou qui n'est pas inclus dans le forfait choisi. Les Services supplémentaires doivent être approuvés par le Fournisseur de services et peuvent entraîner des frais supplémentaires.

« Conditions dangereuses » désigne toute condition pouvant présenter un risque pour la santé, la sécurité, l'équipement ou les biens, notamment les risques biologiques, les objets tranchants, les risques structurels, les surfaces instables, les accès non sécuritaires, les obstacles cachés et les autres conditions pouvant empêcher ou nuire à l'exécution sécuritaire des Services.

« Services de déneigement saisonnier » désigne le déneigement et les services connexes d'accès hivernal expressément inclus dans la proposition ou l'entente de service approuvée, sous réserve du forfait choisi, des zones de service désignées, des exclusions applicables, des conditions météorologiques et des présentes conditions générales.

« Traitement de la glace » désigne l'épandage de sel ou d'autres produits de déglaçage approuvés, uniquement lorsqu'il est expressément inclus dans le forfait choisi ou autorisé séparément par écrit par le Client et accepté par le Fournisseur de services.

« Période de service saisonnière » désigne la date de début et la date de fin indiquées dans la proposition ou l'entente de service approuvée pour la prestation des services saisonniers. Les obligations du Fournisseur de services se limitent aux Services et à la période de service expressément convenus par les parties.

## 2. PORTÉE DES SERVICES

Le Fournisseur de services s'engage à fournir uniquement les services expressément décrits dans la Portée des travaux approuvée.

La Portée des travaux définit strictement les services à fournir, notamment le type de service, les zones à entretenir, la fréquence de service, le forfait applicable et toute exigence particulière convenue.

Pour le nettoyage, l'enlèvement de débris et les autres services de soutien aux installations, les obligations du Fournisseur de services se limitent aux tâches, aux zones et aux exigences expressément incluses dans la Portée des travaux approuvée.

Pour les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, les obligations du Fournisseur de services se limitent aux services, aux zones désignées, au forfait applicable, à la période de service et aux traitements expressément inclus dans la proposition ou l'entente de service approuvée. Le déneigement et le traitement de la glace sont des activités distinctes, sauf s'ils sont expressément combinés dans le forfait choisi ou dans la Portée des travaux approuvée.

Les services de déneigement et de traitement de la glace sont fournis sous réserve des conditions météorologiques réelles, des conditions du site et de conditions d'opération sécuritaires. Le Fournisseur de services ne garantit pas que les entrées, aires de stationnement, allées, accès, marches ou autres surfaces traitées resteront entièrement libres de neige ou de glace en tout temps, y compris pendant une chute de neige en cours, de la pluie verglaçante, un regel ou des conditions météorologiques changeantes.

### Services de déneigement saisonnier

#### Seuil de neige et service régulier

Le service régulier de déneigement saisonnier est déclenché lorsque l'accumulation de neige atteint 5 cm ou plus dans la zone de service désignée, sous réserve du forfait applicable et de la Portée des travaux approuvée.

Le service régulier est généralement fourni après la fin de la chute de neige admissible et, lorsque c'est raisonnablement possible, après le passage de la chasse-neige municipale dans la rue qui dessert la propriété du Client.

Une pause temporaire ou une brève diminution de la chute de neige ne constitue pas automatiquement la fin d'une chute de neige et ne déclenche pas une visite de service régulière distincte. Le moment du service est déterminé selon l'ensemble de l'événement météorologique, la neige accumulée, les activités municipales de déneigement, les conditions du site et des conditions d'opération sécuritaires.

Les visites régulières après tempête sont incluses pendant toute la période de service saisonnière prévue au contrat, conformément au forfait choisi. Le Client n'a pas à communiquer avec le Fournisseur de services pour déclencher une visite régulière après une chute de neige admissible.

### Coordination avec les opérations municipales de déneigement

Lorsque c'est raisonnablement possible, le Fournisseur de services coordonne le service régulier de déneigement avec les opérations municipales de déneigement afin de réduire le risque que les chasse-neige déposent de la neige supplémentaire à l'entrée de la propriété après la visite du Fournisseur de services.

Les trajets, les horaires et les heures de fin des chasse-neige municipales ne relèvent pas du Fournisseur de services. Par conséquent, le Fournisseur de services ne garantit pas que les opérations municipales de déneigement seront terminées avant son arrivée ni qu'aucune neige supplémentaire ne sera déposée à l'entrée de la propriété après le service.

Si les opérations municipales, les conditions météorologiques ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté raisonnable du Fournisseur de services influencent le moment du service, le Fournisseur de services peut modifier l'ordre ou le moment des interventions dans la mesure raisonnablement nécessaire.

### Visites de service extraordinaires incluses

En plus des visites saisonnières régulières après tempête, chaque Client a droit à un maximum de cinq (5) visites de service extraordinaires par période de service saisonnière, sans frais de service supplémentaires.

Les visites de service extraordinaires visent un déneigement supplémentaire demandé par le Client en dehors de la séquence de service régulière, y compris une demande de visite plus hâtive pendant une chute de neige ou avant le passage de la chasse-neige municipale.

Ces cinq (5) visites sont un avantage saisonnier supplémentaire. Elles ne remplacent pas, ne réduisent pas et ne sont pas comptées dans les visites régulières après tempête incluses dans le forfait choisi.

Le Client doit demander une visite de service extraordinaire par les moyens de communication désignés par le Fournisseur de services. Toutes les demandes sont assujetties à la disponibilité du service, aux conditions météorologiques, à l'accessibilité du site et à des conditions d'opération sécuritaires.

Le Fournisseur de services ne garantit pas une intervention immédiate ni une heure d'arrivée précise pour une visite de service extraordinaire.

### Visites de service extraordinaires supplémentaires

Une fois les cinq (5) visites de service extraordinaires incluses utilisées, chaque visite de service extraordinaire supplémentaire demandée par le Client est facturée 40,00 $ CA par visite, plus la TVH applicable.

Le Fournisseur de services indiquera les frais applicables et obtiendra l'approbation du Client avant d'effectuer toute visite de service extraordinaire facturable. Aucuns frais supplémentaires ne seront appliqués pour une telle visite sans l'approbation du Client.

Ces frais supplémentaires s'appliquent uniquement aux visites de service extraordinaires demandées par le Client et ne remplacent ni ne réduisent les visites saisonnières régulières incluses dans le forfait approuvé.

### Météo, conditions du site et limites d'accès

Les services de déneigement et de traitement de la glace peuvent être retardés, reportés, suspendus ou refusés lorsque des conditions météorologiques sévères, une mauvaise visibilité, des surfaces dangereuses, un accès bloqué, des limites d'équipement ou d'autres conditions du site créent un risque déraisonnable pour la sécurité ou rendent le travail dangereux.

Lorsque c'est raisonnablement possible, le Fournisseur de services informera le Client du problème et discutera d'une solution de rechange ou d'un nouveau moment de service approprié.

Le Fournisseur de services n'est pas responsable des retards causés par des circonstances indépendantes de sa volonté raisonnable, notamment les horaires municipaux de déneigement, une chute de neige continue ou renouvelée, la pluie verglaçante, le regel, des conditions météorologiques extrêmes ou des zones de service inaccessibles, sous

réserve de l'Entente et du droit applicable.

Le déneigement et le traitement de la glace réduisent l'accumulation de neige et de glace, mais ne peuvent pas éliminer tous les risques de glissade ni garantir des surfaces toujours dégagées ou sans glace. Le Client reconnaît que les conditions météorologiques et l'état des surfaces peuvent changer après une visite de service.

### Épandage de sel et entretien de la glace après la visite

### Épandage de sel lors de chaque visite de service applicable

Du sel ou d'autres produits de déglaçage approuvés seront épandus lors d'une visite de déneigement uniquement lorsque le Traitement de la glace est inclus dans le forfait choisi par le Client ou a été autorisé séparément par écrit par le Client et accepté par le Fournisseur de services.

L'épandage se limite aux zones désignées expressément incluses dans la Portée des travaux approuvée. Le type et la quantité de produit de déglaçage dépendent des conditions observées, de la pertinence du produit et des exigences du service convenu.

L'inclusion, la portée et le prix du Traitement de la glace demeurent assujettis à la proposition ou à l'entente de service approuvée.

### Fin du service et entretien après la visite

Une fois que le Fournisseur de services a terminé le déneigement convenu et, s'il y a lieu, l'épandage de sel pour une visite, le service pour cette visite est considéré comme terminé. La fin d'une visite ne met pas fin, à elle seule, à l'entente de service saisonnière et n'a aucune incidence sur les obligations restantes prévues par cette entente.

Le Fournisseur de services n'offre pas d'épandage de sel continu ni d'entretien continu de la glace entre les visites de service. Le Client est responsable de surveiller les conditions changeantes sur la propriété et d'organiser tout épandage de sel ou entretien de la glace supplémentaire nécessaire après la visite, sauf pour les services supplémentaires expressément inclus dans l'entente approuvée.

L'épandage de sel lors d'une visite de service ne garantit pas que les surfaces traitées resteront sans glace ou antidérapantes après le départ du Fournisseur de services.

Les chutes de neige, la pluie verglaçante, la fonte et le regel, les variations de température, le ruissellement et d'autres conditions environnementales peuvent entraîner la formation de nouvelle glace après le traitement.

Aucune visite de retour automatique ni aucun épandage de sel supplémentaire n'est inclus du seul fait que de la glace se reforme après une visite terminée, sauf si ce service est expressément inclus dans l'entente approuvée ou autorisé séparément.

Tout service supplémentaire hors de la Portée des travaux convenue est assujetti à la disponibilité, à l'entente applicable et à l'approbation par le Client des frais supplémentaires, le cas échéant.

Rien dans la présente sous-section n'exclut ni ne limite une obligation ou une responsabilité qui ne peut être légalement exclue ou limitée en vertu du droit applicable.

## 3. CONDITIONS DU SITE

Le Client est responsable de fournir des renseignements exacts sur le Site et de s'assurer que le Site est raisonnablement sécuritaire, accessible et adapté à l'exécution des Services, sous réserve de la responsabilité du Fournisseur de services d'évaluer et de gérer les risques qui relèvent de lui.

Le Client doit divulguer tous les renseignements pertinents sur les conditions du site avant le début des services, notamment :

### Les matières dangereuses

### Les risques biologiques ou les environnements contaminés

### Les risques structurels ou les conditions dangereuses

### Les infestations ou les conditions insalubres

### Les zones à accès restreint ou limité

Pour les Services de déneigement saisonnier, les obstacles connus, les dangers cachés, les problèmes de drainage, les surfaces inégales, la chaussée endommagée, les bordures non signalées ou toute autre condition pouvant nuire à un déneigement ou à un traitement de la glace sécuritaire.

Le Fournisseur de services se réserve le droit de refuser, de suspendre ou de cesser les services si, en agissant de façon raisonnable et conformément au droit applicable, le Site présente des Conditions dangereuses ou des risques pour le personnel, les biens ou l'équipement qui ne peuvent pas être gérés de façon sécuritaire.

Si des conditions non divulguées ou imprévues sont constatées, le Fournisseur de services peut :

- Arrêter immédiatement le travail lorsque c'est raisonnablement nécessaire pour la sécurité;
- Réévaluer la Portée des travaux;
- Proposer des frais supplémentaires pour le travail hors de la Portée des travaux approuvée, sous réserve de l'approbation du Client lorsqu'elle est requise;
- Exiger des services ou de l'équipement spécialisés avant de continuer.

Pour les Services de déneigement saisonnier, le Client doit indiquer, dans la mesure raisonnablement possible, l'emplacement des dangers souterrains ou cachés connus, notamment les systèmes d'irrigation, les câbles, les couvercles de drainage et les autres obstacles qui pourraient ne pas être visibles sous la neige. Le Client doit aussi divulguer les dommages de surface connus et les zones qui demandent un soin particulier.

Le Fournisseur de services fera preuve d'une diligence raisonnable dans l'exécution des Services et n'effectuera pas sciemment un travail présentant un risque déraisonnable pour la sécurité. Dans la mesure permise par le droit applicable, le Fournisseur de services ne peut être tenu responsable des retards ou des services incomplets découlant directement de conditions du site dangereuses ou non divulguées qui échappent à son contrôle raisonnable. Rien dans la présente disposition n'exclut une responsabilité qui ne peut être légalement exclue.

Tout temps perdu en raison de l'inaccessibilité du Site, de conditions dangereuses ou de retards causés par le Client peut entraîner des frais supplémentaires, le cas échéant, communiqués au Client et approuvés par lui lorsque c'est requis.

## 4. ACCÈS ET RETARDS

Le Client est responsable de s'assurer que le Fournisseur de services a un accès complet, sécuritaire et en temps opportun au Site à l'heure de service prévue, y compris les instructions d'accès, les autorisations et les arrangements nécessaires.

Si le Fournisseur de services ne peut pas accéder au Site en raison de circonstances qui relèvent du Client, notamment :

- Des lieux verrouillés;
- Des renseignements d'accès inexacts ou incomplets;
- Des retards causés par le Client ou par des tiers sous son contrôle;
- Un site qui n'est pas prêt pour le service;
- Pour les Services de déneigement saisonnier, des véhicules, de l'équipement, des biens personnels ou d'autres obstacles qui empêchent l'accès aux zones de service désignées;

le Fournisseur de services se réserve le droit, selon le cas et sous réserve de l'Entente et du droit applicable :

- De facturer des frais de déplacement raisonnables lorsque c'est permis;
- De facturer les services effectués, le temps d'attente raisonnable ou les autres frais applicables indiqués dans l'Entente;
- De reporter le service, tout frais supplémentaire applicable étant communiqué au Client à l'avance lorsque c'est raisonnablement possible.

Dans la mesure permise par le droit applicable, le Fournisseur de services ne peut être tenu responsable des retards, des interruptions ou des coûts supplémentaires découlant directement d'un manque d'accès ou d'un site non prêt en raison du Client ou de circonstances qui relèvent de son contrôle raisonnable.

Pour le nettoyage, l'enlèvement de débris et les autres services de soutien aux installations, le Client doit s'assurer que les zones incluses dans la Portée des travaux approuvée sont raisonnablement accessibles et prêtes pour le service à l'heure prévue. Le Client doit fournir les instructions d'accès, autorisations, clés, codes d'entrée ou autres arrangements convenus avant la visite prévue.

Si l'accès à une partie ou à la totalité du Site est restreint, ou si le Site n'est pas raisonnablement prêt pour les Services convenus, le Fournisseur de services peut effectuer le travail dans les zones accessibles et appropriées lorsque c'est raisonnablement possible, reporter le travail touché ou proposer des modifications à la Portée des travaux. Tout frais supplémentaire doit être divulgué et approuvé lorsque l'Entente et le droit applicable l'exigent.

Pour les Services de déneigement saisonnier, le Client doit s'assurer que les entrées, aires de stationnement, allées, accès et autres zones de service convenues sont raisonnablement accessibles et, s'il y a lieu, que les véhicules et les obstacles déplaçables sont retirés avant le service prévu. Le Client doit aussi communiquer toute restriction d'accès ou instruction particulière pouvant nuire à l'exécution sécuritaire des Services.

Le Fournisseur de services n'est pas responsable de déplacer les véhicules, les biens personnels, l'équipement ou les autres obstacles du Client, sauf si ce travail est expressément inclus dans la Portée des travaux approuvée ou convenu séparément par écrit.

Lorsqu'un obstacle empêche l'accès sécuritaire à une partie ou à la totalité d'une zone de déneigement désignée, le Fournisseur de services peut entretenir les zones accessibles lorsque c'est raisonnablement possible et sécuritaire. Il peut reporter ou omettre la zone obstruée jusqu'au rétablissement de l'accès, sous réserve de la Portée des travaux approuvée et du droit applicable. Toute visite ou tout travail supplémentaire demandé en raison de l'obstacle peut entraîner des frais supplémentaires, à condition que ces frais soient divulgués et approuvés lorsque c'est requis.

Les chutes de neige, la pluie verglaçante, les températures extrêmes, les conditions dangereuses, les fermetures de routes, les bris d'équipement ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté raisonnable du Fournisseur de services peuvent nuire à l'accès, à la planification ou au moment des Services. Dans de telles circonstances, le Fournisseur de services fera des efforts raisonnables pour informer le Client des retards importants et organiser le service lorsque les conditions le permettront raisonnablement. Tout report ou ajustement de service applicable sera traité conformément à l'Entente et au droit applicable.

Si des retards d'accès causés par le Client entraînent un temps d'attente prolongé ou du temps supplémentaire sur place, des frais raisonnables d'attente ou de service supplémentaire peuvent s'appliquer lorsque l'Entente et le droit applicable le permettent. Les taux ou frais applicables doivent être divulgués au Client avant d'être facturés.

Des problèmes d'accès répétés peuvent entraîner la suspension ou la résiliation du service conformément à l'Entente et au droit applicable. Lorsque c'est raisonnablement possible, le Fournisseur de services avisera le Client des problèmes d'accès récurrents et lui donnera l'occasion de les régler avant la résiliation.

## 5. PRIX ET FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Tous les prix sont fondés sur la Portée des travaux définie dans la soumission, la proposition ou l'entente de service approuvée.

Les prix sont calculés selon les renseignements fournis par le Client au moment de la soumission, notamment l'état de la propriété, le volume de matériaux, l'accessibilité et la complexité des travaux.

Le Fournisseur de services se réserve le droit de proposer un ajustement de prix si les conditions réelles du site diffèrent de façon importante de celles initialement divulguées ou raisonnablement prévues. Tout ajustement doit être communiqué au Client et accepté avant l'exécution du travail supplémentaire, sauf lorsqu'une intervention immédiate est raisonnablement nécessaire pour faire face à un risque urgent pour la sécurité, sous réserve du droit applicable.

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, notamment :

- La main-d'œuvre ou le temps supplémentaire requis;
- Un volume accru de matériaux ou de débris;
- Des conditions dangereuses ou non sécuritaires;
- Un accès restreint ou difficile;
- Des retards causés par le Client ou par des tiers;
- Des exigences d'équipement spécialisé ou d'élimination;
- Pour les Services de déneigement saisonnier, un déneigement supplémentaire, un traitement de la glace ou des zones de service non inclus dans le forfait choisi ou dans la Portée des travaux approuvée.

Pour les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, le prix applicable, les zones de service, la fréquence de service ou les conditions de déclenchement, la période de service saisonnière et les traitements inclus sont déterminés par la proposition ou l'entente de service approuvée. Les produits de traitement de la glace, y compris le sel ou d'autres produits de déglaçage, ne sont inclus que lorsque c'est expressément indiqué dans le forfait choisi ou approuvé séparément par le Client.

Pour les Services de déneigement saisonnier, le Client a droit à cinq (5) visites de service extraordinaires incluses par Période de service saisonnière, en plus des visites régulières après tempête, comme le décrit la proposition ou l'entente de service approuvée. Ces visites incluses ne remplacent ni ne réduisent les visites régulières prévues dans le forfait choisi.

Une fois les cinq (5) visites de service extraordinaires incluses utilisées, chaque visite de service extraordinaire supplémentaire demandée par le Client est facturée 40,00 $ CA par visite, plus la TVH applicable. Le Fournisseur de services doit communiquer les frais applicables et obtenir l'approbation du Client avant d'effectuer la visite supplémentaire.

Tous les Services ou frais supplémentaires doivent être approuvés par le Client avant l'exécution du travail supplémentaire, sauf lorsqu'une intervention immédiate est raisonnablement nécessaire pour faire face à un risque urgent pour la sécurité et que cette intervention est permise par le droit applicable. Une telle intervention doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire, et le Fournisseur de services informera le Client des circonstances et des frais applicables dès que cela sera raisonnablement possible.

Si le Client refuse d'approuver des frais supplémentaires nécessaires, le Fournisseur de services se réserve le droit de refuser le travail supplémentaire ou de suspendre ou résilier le service touché conformément à l'Entente et au droit applicable. Le Client demeure responsable des frais dûment exigibles pour les services déjà fournis et de tout autre frais valablement convenu.

Sauf indication contraire, les prix n'incluent pas les taxes applicables.

## 6. MODALITÉS DE PAIEMENT

Toutes les factures sont payables dans les quinze (15) jours suivant la date de facturation, sauf entente écrite contraire dans la soumission, la proposition ou l'entente de service applicable.

Pour les Services de déneigement saisonnier ou les autres services visés par une entente de service saisonnière ou récurrente approuvée, le Client doit respecter le calendrier de paiement expressément indiqué dans la proposition ou l'entente de service approuvée. Lorsque l'Entente approuvée prévoit des dates de versement ou des paiements anticipés, ces modalités s'appliquent, sous réserve du droit applicable et de tout droit contractuel à un remboursement, à un crédit ou à un ajustement.

Les montants en souffrance peuvent porter intérêt au taux expressément convenu par les parties dans l'Entente applicable, à condition que le taux et le mode de calcul soient conformes au droit applicable. Les intérêts exigés ne peuvent dépasser le taux maximal légalement recouvrable et sont calculés conformément au droit applicable.

Sous réserve de l'Entente et du droit applicable, le Fournisseur de services se réserve le droit :

- De suspendre ou d'interrompre les Services touchés pour les comptes en souffrance, après tout avis ou toute autre exigence imposé par le droit applicable;
- D'exiger le paiement total ou partiel à l'avance des Services futurs lorsque c'est convenu avec le Client;
- De refuser de planifier ou de fournir des Services supplémentaires tant que des soldes restent impayés, lorsque l'Entente et le droit applicable le permettent.

Le Client peut être responsable des frais raisonnables et légalement recouvrables liés au recouvrement des montants en souffrance, y compris les frais de justice, les honoraires juridiques et les frais d'agence de recouvrement applicables, dans la mesure où ils sont recouvrables en vertu du droit applicable.

Le Fournisseur de services peut exiger un dépôt avant de commencer les Services, notamment pour les grands projets, les Services récurrents, les contrats saisonniers ou les travaux à risque élevé. Le montant du dépôt, l'échéance de paiement et les conditions de remboursement ou d'annulation applicables doivent être indiqués dans la soumission, la proposition ou l'entente de service approuvée et sont assujettis au droit applicable.

Pour les contrats saisonniers comportant un calendrier de versements convenu, le Client demeure responsable d'effectuer les paiements selon le calendrier approuvé, sous réserve des modalités de l'Entente et de tout remboursement, crédit ou ajustement exigé par l'Entente ou le droit applicable. Les variations des visites de service individuelles dues aux conditions météorologiques ou à la planification opérationnelle ne modifient pas automatiquement le calendrier de paiement convenu.

Pour les Services de déneigement saisonnier, les obligations de paiement sont fondées sur le prix saisonnier et le calendrier de paiement expressément indiqués dans la proposition ou l'entente de service approuvée. L'inclusion des visites régulières après tempête et des cinq (5) visites de service extraordinaires incluses ne modifie pas, à elle seule, le calendrier de paiement convenu.

Toute visite de service extraordinaire supplémentaire facturée 40,00 $ CA par visite, plus la TVH applicable, doit être approuvée par le Client avant d'être effectuée. Les visites supplémentaires approuvées sont facturées conformément aux modalités de paiement applicables.

Le défaut de paiement conformément aux présentes conditions générales ou à l'Entente applicable peut constituer un manquement important à l'Entente et entraîner la suspension ou la résiliation des Services touchés, sous réserve des obligations contractuelles, des exigences d'avis et des restrictions légales applicables.

## 7. POLITIQUE D'ANNULATION

Le Client doit donner un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures pour toute annulation ou tout report de Services planifiés individuellement, sauf entente écrite contraire ou exigence du droit applicable.

Les annulations faites avec moins de vingt-quatre (24) heures de préavis peuvent entraîner des frais d'annulation raisonnables, à condition que ces frais aient été divulgués au Client avant la confirmation de la réservation, qu'ils soient permis par le droit applicable et qu'ils soient raisonnablement proportionnés aux circonstances de l'annulation et aux coûts ou pertes raisonnablement subis par le Fournisseur de services.

Les annulations le jour même, l'impossibilité de donner accès ou le refus des Services à l'arrivée peuvent entraîner des frais raisonnables d'annulation ou de déplacement, à condition que ces frais aient été divulgués au Client avant la confirmation de la réservation et qu'ils soient permis par l'Entente et le droit applicable. Tout frais exigé doit être raisonnablement justifié par les circonstances, y compris le travail déjà effectué, les déplacements, les ressources engagées et les coûts ou pertes raisonnablement subis par le Fournisseur de services.

Le Fournisseur de services peut exiger des frais de déplacement raisonnables lorsqu'une visite prévue ne peut être effectuée en raison de circonstances qui relèvent du Client, à condition que ces frais aient été divulgués à l'avance et qu'ils soient permis par l'Entente et le droit applicable.

Pour les Services récurrents, des annulations ou des reports répétés peuvent entraîner :

- Une proposition d'ajustement du prix du service, sous réserve de l'accord du Client lorsqu'il est requis;
- L'exigence d'un paiement anticipé, lorsque c'est convenu avec le Client;
- La suspension ou la résiliation des Services touchés conformément à l'Entente et au droit applicable.

### Services de déneigement saisonnier

Pour les Services de déneigement saisonnier, l'annulation d'une visite de service individuelle, une demande de modification ou de report d'une visite et l'annulation de l'entente de service saisonnière sont des questions distinctes. Les exigences de préavis, les obligations de paiement et les frais d'annulation applicables sont déterminés par la proposition ou l'entente de service approuvée et par le droit applicable.

Les visites régulières après tempête sont effectuées selon les conditions de service et l'horaire opérationnel applicables. Une demande du Client visant à annuler ou à reporter une visite individuelle n'annule pas automatiquement l'entente de service saisonnière et ne libère pas le Client des obligations de paiement établies dans la proposition ou l'entente de service approuvée, sous réserve des droits contractuels applicables et des protections légales impératives.

Lorsqu'un Client demande l'annulation ou le report d'une visite de déneigement individuelle, le Fournisseur de services évalue la demande conformément à l'entente de service approuvée, aux conditions opérationnelles et au droit applicable. L'acceptation d'une demande d'annulation ou de report d'une visite ne donne pas automatiquement droit à un remboursement, à un crédit, à une visite de remplacement ou à un ajustement du prix du contrat saisonnier, sauf si l'entente approuvée le prévoit ou si le droit applicable l'exige.

Les retards liés à la météo, les conditions d'opération dangereuses ou les circonstances indépendantes de la volonté raisonnable du Fournisseur de services sont traités conformément aux dispositions de l'Entente concernant la planification des services, les conditions du site et la force majeure. Ces circonstances ne sont pas automatiquement considérées comme une annulation par le Client.

### Frais et renonciations

Tous les frais d'annulation ou de déplacement doivent être divulgués à l'avance, appliqués conformément à l'Entente et au droit applicable, et raisonnablement justifiés lorsque c'est requis. Les frais valablement exigibles sont payables conformément à la facture et aux modalités de paiement applicables.

Le Fournisseur de services peut, à sa discrétion, renoncer à des frais d'annulation ou de déplacement. Une telle renonciation dans un cas particulier n'entraîne pas automatiquement la renonciation aux frais pour une annulation ou un déplacement ultérieur.

Rien dans la présente section ne limite un droit d'annulation, un droit à un remboursement ou toute autre protection qui ne peut être légalement exclu ou restreint en vertu du droit applicable.

## 8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans toute la mesure permise par le droit applicable, la responsabilité totale du Fournisseur de services à l'égard des réclamations, pertes, dommages ou dépenses découlant des Services ou des présentes conditions générales, ou s'y rapportant, est limitée à un montant raisonnable établi en fonction des frais payés ou payables pour les Services précis à l'origine de la réclamation, sous réserve de la nature de la réclamation, de l'Entente applicable et de toute responsabilité qui ne peut être légalement limitée ou exclue.

Cette limitation ne s'applique que dans la mesure permise par le droit applicable et n'exclut ni ne restreint aucune responsabilité, aucun droit ni aucun recours qui ne peut être légalement exclu ou restreint.

Dans toute la mesure permise par le droit applicable, le Fournisseur de services n'est pas responsable :

- Des dommages indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs, sauf dans la mesure où ces dommages découlent d'une responsabilité qui ne peut être légalement exclue ou restreinte;
- De la perte de profits, de revenus, d'occasions d'affaires ou de jouissance, sous réserve de la même limitation;
- Des pertes ou dommages découlant d'une interruption des activités, sous réserve de la même limitation;

- Des dommages préexistants, des vices cachés ou des problèmes structurels, sauf dans la mesure où la perte ou le dommage résulte de la négligence du Fournisseur de services, d'un manquement à l'Entente ou d'une autre conduite pour laquelle la responsabilité ne peut être légalement exclue;
- Des dommages à des objets non divulgués, mal fixés ou intrinsèquement fragiles, sauf dans la mesure où le dommage résulte de la négligence du Fournisseur de services, d'un manquement à l'Entente ou d'une autre conduite pour laquelle la responsabilité ne peut être légalement exclue.

Pour le nettoyage, l'enlèvement de débris et les autres services de soutien aux installations, le Client reconnaît que des dommages préexistants, des vices cachés, des problèmes structurels et des conditions qui n'étaient pas raisonnablement apparentes avant ou pendant les Services peuvent influencer l'exécution ou le résultat du travail. Le Fournisseur de services fera preuve d'une diligence raisonnable dans l'exécution des Services, sous réserve de la Portée des travaux convenue et du droit applicable.

### Services de déneigement saisonnier et Traitement de la glace

Pour les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, le Client reconnaît que les conditions météorologiques, la pluie verglaçante, le regel, les variations de température, les chutes de neige supplémentaires, la fonte, le ruissellement et d'autres conditions environnementales peuvent influencer l'état des surfaces avant, pendant et après le service.

Le Fournisseur de services ne garantit pas que les entrées, aires de stationnement, allées, accès, marches ou autres surfaces entretenues resteront entièrement libres de neige ou de glace en tout temps. Le déneigement et le traitement de la glace visent à réduire l'accumulation de neige ou de glace dans la mesure raisonnablement possible selon la Portée des travaux convenue, le forfait choisi et les conditions du moment.

### Épandage de sel et conditions après la visite

Du sel ou d'autres produits de déglaçage approuvés seront épandus lors d'une visite de déneigement uniquement lorsque le Traitement de la glace est inclus dans le forfait choisi par le Client ou a été autorisé séparément par écrit par le Client et accepté par le Fournisseur de services. L'épandage se limite aux zones désignées expressément incluses dans la Portée des travaux approuvée. Le type et la quantité de produit dépendent des conditions observées, de la pertinence du produit et des exigences du service convenu.

L'épandage de sel vise à aider à gérer les conditions de glace, mais ne garantit pas que les surfaces traitées resteront sans glace ou antidérapantes après la fin de la visite du Fournisseur de services.

Le Fournisseur de services n'offre pas de surveillance continue de la glace, d'épandage de sel continu ni de traitements répétés automatiques entre les visites de service, sauf si ces services sont expressément inclus dans l'Entente approuvée.

Après une visite, de la nouvelle glace peut se former en raison de la pluie verglaçante, de la fonte et du regel, des variations de température, du ruissellement, de précipitations supplémentaires ou d'autres conditions environnementales. Le Client reconnaît qu'il lui incombe de surveiller les conditions changeantes et d'organiser tout entretien supplémentaire de la glace hors de la Portée des travaux convenue, sauf lorsque d'autres services sont expressément inclus dans l'Entente approuvée.

Aucune visite de retour automatique ni aucun épandage de sel supplémentaire n'est inclus du seul fait que de la glace se reforme après une visite terminée, sauf si ce service est expressément inclus dans l'Entente approuvée ou autorisé séparément par le Client.

Le Fournisseur de services n'est pas responsable des conditions survenant après la fin d'une visite de service uniquement en raison de chutes de neige subséquentes, de pluie verglaçante, de regel ou d'autres conditions environnementales indépendantes de sa volonté raisonnable, sauf dans la mesure où la perte ou le dommage résulte de sa négligence, d'un manquement à l'Entente ou d'une autre conduite pour laquelle la responsabilité ne peut être légalement exclue ou restreinte.

Tout service supplémentaire hors de la Portée des travaux convenue est assujetti à la disponibilité, à l'Entente applicable et à l'approbation par le Client des frais supplémentaires, le cas échéant.

### Application générale des limitations de responsabilité

Toute limitation ou exclusion de responsabilité prévue à la présente section ne s'applique que dans la mesure permise par le droit applicable, que la réclamation soit fondée sur un contrat, sur la responsabilité civile délictuelle (y compris la négligence) ou autrement. Rien dans la présente section n'exclut ni ne restreint une responsabilité qui ne peut être légalement exclue ou restreinte.

Le Client reconnaît que le prix des Services reflète la Portée des travaux convenue et la répartition des risques prévue par les présentes conditions générales. Toute couverture de responsabilité convenue séparément ou toute répartition différente des risques doit être consignée dans une entente écrite acceptée par les deux parties et demeure assujettie au droit applicable.

## 9. RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGES

Le Client doit aviser le Fournisseur de services par écrit de tout dommage allégué découlant des Services dès que c'est raisonnablement possible après sa découverte. L'avis doit comprendre une description du dommage allégué, la date de sa découverte, la zone ou l'objet touché et toute photo ou documentation disponible à l'appui.

Le Fournisseur de services peut demander des renseignements supplémentaires raisonnables ou un accès à la zone ou à l'objet touché pour examiner et évaluer la réclamation. Le Client accepte de collaborer raisonnablement à l'enquête et de conserver toute preuve pertinente lorsque c'est possible.

Le Fournisseur de services peut examiner les registres de service, photos, vidéos, conditions du site, la Portée des travaux convenue et tout autre renseignement pertinent disponible pour évaluer une réclamation pour dommages. Cette documentation peut comprendre des renseignements recueillis avant, pendant ou après les Services, lorsqu'ils sont disponibles.

Pour le nettoyage, l'enlèvement de débris et les autres services de soutien aux installations, le Client devrait indiquer tout dommage préexistant, objet fragile, exigence de manipulation particulière ou autre condition pertinente avant le début des Services. Le Fournisseur de services fera preuve d'une diligence raisonnable dans l'exécution des Services convenus, sous réserve de la Portée des travaux et du droit applicable.

### Services de déneigement saisonnier et Traitement de la glace

Pour les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, le Client reconnaît que la neige et la glace peuvent dissimuler des dommages préexistants, des surfaces inégales, des bordures, des éléments d'aménagement paysager, des couvercles de drainage et d'autres obstacles. Le Client devrait signaler les dangers connus ou les dommages existants avant le service lorsque c'est raisonnablement possible.

Le Client est invité à documenter les dommages existants et à indiquer les obstacles connus ou les surfaces vulnérables avant le début de la période de service hivernale, lorsque c'est raisonnablement possible. L'absence d'une telle documentation n'établit ni n'élimine, à elle seule, la responsabilité de l'une ou l'autre des parties pour un dommage allégué.

Le Fournisseur de services évaluera les réclamations concernant des dommages allégués liés à l'équipement de déneigement, au sel ou à d'autres produits de déglaçage selon les preuves disponibles, la Portée des travaux convenue, les conditions du site et les circonstances de l'incident.

Le cas échéant, l'évaluation peut tenir compte de l'état de la surface touchée avant le service, de l'emplacement du dommage allégué, de l'équipement ou des produits utilisés, des registres de service disponibles et de toute autre preuve raisonnablement accessible. Ni la présence de dommages préexistants ni la survenance d'un dommage pendant la saison hivernale ne déterminent automatiquement la responsabilité.

### Enquête et détermination de la responsabilité

Ni la présentation d'une réclamation pour dommages ni l'enquête du Fournisseur de services ne constituent une reconnaissance de responsabilité. Toute détermination de responsabilité sera faite conformément à l'Entente, aux preuves disponibles et au droit applicable.

Le Client et le Fournisseur de services collaboreront raisonnablement à l'examen des circonstances d'un incident signalé et à l'échange de renseignements pertinents, sous réserve du droit applicable.

Rien dans la présente section n'exclut ni ne restreint une responsabilité, un droit ou un recours qui ne peut être légalement exclu ou restreint. Toute limitation de responsabilité applicable à une réclamation pour dommages est régie par la section Limitation de responsabilité des présentes conditions générales, sous réserve du droit applicable.

## 10. GARANTIE DE SATISFACTION

North Crescent Facility Solutions Inc. offre une garantie de satisfaction à 100 % sur ses services de nettoyage. Si le client n'est pas satisfait d'une partie d'un service de nettoyage compris dans la portée des travaux convenue, le fournisseur de services reviendra corriger les zones indiquées sans frais supplémentaires, sous réserve des conditions suivantes :

**a) Avis.** Le client doit aviser le fournisseur de services par écrit (message texte, WhatsApp ou courriel) dans les vingt-quatre (24) heures suivant la fin du service, en décrivant les zones préoccupantes et, si possible, en joignant des photos.

**b) Portée.** La garantie s'applique uniquement aux zones et aux tâches comprises dans la portée des travaux convenue pour ce service.

**c) Visite corrective.** Le fournisseur de services effectuera une (1) visite corrective, planifiée dès que raisonnablement possible, et le client donnera un accès raisonnable à la propriété. Lorsque c'est possible, les zones concernées devraient demeurer dans l'état où elles ont été laissées jusqu'à la visite corrective.

**d) Exclusions.** La garantie ne s'applique pas aux services de déneigement saisonnier ni au traitement contre la glace, aux dommages préexistants, aux taches, à l'usure ou aux conditions qui ne peuvent pas être éliminés par des méthodes de nettoyage standard, aux conditions causées après le service par des occupants, invités, locataires, entrepreneurs, animaux de compagnie ou par les intempéries, ni aux tâches non comprises dans la portée des travaux convenue.

**e) Recours.** La visite corrective constitue le recours prévu par la présente garantie et n'inclut aucun remboursement, crédit ou autre compensation, sauf entente écrite à cet effet. Rien dans la présente section ne limite les droits dont le client peut se prévaloir en vertu de la législation applicable en matière de protection des consommateurs.

## 11. ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Le Fournisseur de services s'occupe de l'enlèvement, du transport, du recyclage et de l'élimination des matériaux conformément aux lois et règlements applicables, y compris les exigences environnementales et d'élimination des déchets, ainsi qu'aux pratiques reconnues de l'industrie.

Le Fournisseur de services se réserve le droit de déterminer la méthode appropriée de manipulation, de transport, de recyclage ou d'élimination des matériaux recueillis lors de la prestation des Services, sous réserve du droit applicable et de toute exigence particulière convenue avec le Client.

Le Client reconnaît et accepte que :

- Le Fournisseur de services ne devient pas propriétaire des matériaux enlevés, sauf entente écrite contraire;
- Le Fournisseur de services n'est pas responsable de la conservation, de l'entreposage ou du retour des objets enlevés, sauf entente écrite expresse;
- Les objets expressément désignés par le Client pour l'enlèvement peuvent être éliminés, recyclés ou donnés, lorsque c'est approprié et légalement permis, à la discrétion du Fournisseur de services.

Le Client est responsable de repérer et de retirer, avant le début des Services, tout objet ayant une valeur, une importance ou un caractère sensible qui ne doit pas être enlevé. Le Client doit clairement indiquer les objets à conserver et communiquer toute instruction de manipulation particulière avant le début des Services.

Le Fournisseur de services n'est pas responsable de la perte d'objets dûment inclus dans les matériaux désignés pour l'enlèvement, sauf dans la mesure où la perte résulte de sa négligence, d'un manquement à l'Entente ou d'une autre conduite pour laquelle la responsabilité ne peut être légalement exclue ou restreinte.

### Matières dangereuses, restreintes ou réglementées

Si des matières dangereuses, restreintes ou réglementées sont repérées, le Fournisseur de services se réserve le droit :

- De refuser d'enlever ou de manipuler ces matières;
- D'exiger une manipulation spécialisée ou les services d'un tiers;
- De proposer des frais supplémentaires pour les services requis, sous réserve de l'approbation du Client lorsqu'elle est requise.

Le Client est responsable des coûts supplémentaires liés à la manipulation ou à l'élimination appropriée de ces matières lorsque ces coûts découlent des renseignements fournis par le Client, de la nature des matières ou d'autres circonstances dont le Client est responsable, sous réserve du droit applicable et de l'Entente approuvée.

Le Fournisseur de services n'est pas tenu de manipuler ou de transporter des matières au-delà de ses capacités, de ses autorisations ou des exigences légales applicables. Toute autre solution est assujettie au droit applicable, à la disponibilité et aux conditions convenues avec le Client.

### Services de déneigement saisonnier et Traitement de la glace

Pour les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, le Fournisseur de services manipule et utilise le sel, les produits de déglaçage et les autres produits liés au service conformément aux exigences applicables et à la Portée des travaux approuvée.

Le Client doit divulguer toute restriction ou sensibilité connue propre au site concernant le drainage, l'aménagement paysager, les surfaces, la végétation ou d'autres éléments de la propriété pouvant être touchés par les services convenus.

Le Fournisseur de services utilisera uniquement les produits et traitements de déglaçage inclus dans la Portée des travaux approuvée ou autrement autorisés par le Client. Le Client doit communiquer toute restriction connue concernant l'utilisation de ces produits avant l'exécution des Services.

L'utilisation de sel ou d'autres produits de déglaçage demeure assujettie au forfait choisi et à l'Entente applicable. L'épandage de ces produits ne garantit pas que les surfaces resteront sans glace ni qu'aucun effet environnemental ne se produira.

Le Client reconnaît que la pertinence et l'efficacité des produits de déglaçage peuvent dépendre des conditions météorologiques, du type de surface, du drainage, des températures et d'autres facteurs propres au site.

Dans la mesure permise par le droit applicable, le Fournisseur de services n'est pas responsable des problèmes environnementaux ou réglementaires découlant directement de renseignements inexacts ou incomplets fournis par le Client ou des matériaux désignés par le Client pour l'enlèvement. La présente disposition n'exclut ni ne restreint la responsabilité découlant de la négligence du Fournisseur de services, d'un manquement à l'Entente ou d'une autre conduite pour laquelle la responsabilité ne peut être légalement exclue ou restreinte.

Rien dans la présente section n'exclut ni ne restreint une responsabilité, un droit ou un recours qui ne peut être légalement exclu ou restreint en vertu du droit applicable.

## 12. FORCE MAJEURE

Le Fournisseur de services n'est pas responsable d'un retard, d'une interruption ou d'un défaut d'exécution de ses obligations dans la mesure où ce retard, cette interruption ou ce défaut est causé par des événements indépendants de sa volonté raisonnable qui ne pouvaient raisonnablement être évités ou surmontés.

Ces événements peuvent comprendre notamment :

- Des conditions météorologiques sévères, y compris les tempêtes de neige, les blizzards, la pluie verglaçante, les températures extrêmes et les autres conditions météorologiques dangereuses;
- Les catastrophes naturelles;
- Les accidents ou les bris d'équipement;
- Les pénuries de main-d'œuvre ou l'indisponibilité du personnel;
- Les retards de transport ou les fermetures de routes;
- Les mesures, règlements ou restrictions gouvernementaux;
- Les interruptions de services publics ou les problèmes liés au site;
- Tout autre événement imprévu indépendant de la volonté raisonnable du Fournisseur de services qui nuit de façon importante à l'exécution sécuritaire ou en temps opportun des Services.

En cas de force majeure, le Fournisseur de services peut, dans la mesure raisonnablement nécessaire et sous réserve du droit applicable :

- Reporter les Services touchés dans un délai raisonnable, en tenant compte de la capacité opérationnelle, de la sécurité et des conditions du moment;
- Suspendre ou retarder les Services touchés, sans pénalité, pendant la période où leur exécution est empêchée ou gravement compromise;
- Ajuster les échéanciers de service ou les arrangements opérationnels dans la mesure raisonnablement nécessaire.

### Services de déneigement saisonnier et Traitement de la glace

Pour les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, des conditions météorologiques sévères, une chute de neige continue, la pluie verglaçante, des conditions routières dangereuses, un accès restreint, les opérations municipales de déneigement ou des limites d'équipement peuvent influencer la planification, les délais d'intervention et l'exécution sécuritaire des Services.

Le Fournisseur de services fera des efforts raisonnables pour fournir ou reprendre les Services touchés lorsque les conditions le permettront raisonnablement. Le moment du service peut toutefois varier selon les conditions météorologiques, l'accessibilité des routes, la sécurité opérationnelle et d'autres facteurs indépendants de sa volonté raisonnable.

Lorsqu'une visite de service est retardée ou ne peut être effectuée de façon sécuritaire en raison d'un cas de force majeure, le Fournisseur de services traitera la visite touchée conformément à la proposition approuvée, à l'entente de service applicable et au droit applicable. Un retard ou une suspension au titre de la présente section ne constitue pas automatiquement une annulation de l'entente de service saisonnière.

Si un cas de force majeure empêche de façon importante et persistante l'exécution des Services, les parties régleront la situation conformément à l'Entente applicable et au droit applicable, y compris les droits ou obligations applicables concernant la suspension, la résiliation, les remboursements, les crédits ou d'autres ajustements.

### Responsabilité et ajustements de paiement

Dans la mesure permise par le droit applicable, le Fournisseur de services n'est pas responsable des coûts, dommages ou pertes découlant directement de retards ou d'interruptions causés par un cas de force majeure. La présente disposition n'exclut pas la responsabilité pour les questions qui ne peuvent être légalement exclues ni pour les pertes causées par la négligence du Fournisseur de services ou par une autre conduite pour laquelle la responsabilité ne peut être légalement exclue.

Le Client reconnaît que l'horaire des opérations peut être touché par des facteurs indépendants de la volonté raisonnable du Fournisseur de services et accepte des ajustements raisonnables dans de telles circonstances, sous réserve de l'Entente et du droit applicable.

Rien dans la présente section n'annule automatiquement les obligations de paiement du Client ni ne permet à l'une ou l'autre des parties de conserver des paiements pour des Services non fournis lorsqu'un remboursement, un crédit ou un autre ajustement est exigé par l'Entente ou le droit applicable.

Tout ajustement des frais, des paiements, des crédits ou des remboursements découlant d'un cas de force majeure est déterminé conformément à la proposition approuvée, à l'entente de service applicable et au droit applicable.

Rien dans la présente section ne doit être interprété comme une renonciation automatique aux obligations contractuelles du Fournisseur de services ou aux droits et recours du Client lorsque l'exécution demeure raisonnablement possible ou lorsque ces droits et obligations ne peuvent être légalement exclus ou restreints.

## 13. NON-SOLLICITATION

Le Client accepte que, pendant la durée des Services et pendant six (6) mois après la fin ou la résiliation des Services, il ne doit pas, directement ou indirectement, dans le but de contourner le Fournisseur de services ou de nuire à ses relations d'affaires légitimes, et dans la mesure permise par le droit applicable :

- Solliciter, embaucher, employer ou engager un employé, un entrepreneur ou un représentant du Fournisseur de services qui a participé de façon importante à la prestation des Services au Client;
- Tenter d'inciter ou d'encourager un tel employé ou entrepreneur à quitter le Fournisseur de services;
- Engager une telle personne pour fournir des services essentiellement semblables en dehors des arrangements contractuels du Fournisseur de services lorsque cela constituerait un manquement à la présente disposition en vertu du droit applicable.

La présente disposition n'interdit pas les offres d'emploi générales, les candidatures spontanées ou les autres activités qui ne comportent pas de sollicitation ciblée ou qui ne contreviennent pas autrement au droit applicable.

En cas de manquement allégué à la présente clause, le Fournisseur de services peut demander le remboursement des frais raisonnables et documentés de recrutement, de remplacement et de formation découlant directement du manquement, dans la mesure où ils sont recouvrables en vertu du droit applicable. Ce recouvrement est assujetti à la preuve du manquement, au lien de causalité entre le manquement et les frais réclamés et aux exigences légales applicables.

Tout montant forfaitaire convenu ou autre recours contractuel doit être expressément consigné par écrit, être raisonnablement lié à la perte ou aux frais légitimes prévus et être exécutoire en vertu du droit applicable. Aucuns frais ne peuvent être imposés à la seule discrétion du Fournisseur de services sans fondement contractuel convenu.

La présente clause vise à protéger les intérêts commerciaux légitimes du Fournisseur de services, y compris ses investissements dans le recrutement, la formation et la stabilité opérationnelle, tout en demeurant proportionnée à ces intérêts et assujettie au droit applicable.

Rien dans la présente clause ne vise à restreindre un droit ou une activité qui ne peut être légalement restreint en vertu du droit applicable.

## 14. DOCUMENTATION DU SITE

Le Fournisseur de services se réserve le droit de documenter le Site et les services fournis au moyen de photos, de vidéos ou d'autres formes raisonnables de documentation à des fins opérationnelles, de contrôle de la qualité, de vérification du service, de tenue de registres et de règlement des différends.

Cette documentation peut porter sur l'état du Site avant, pendant et après les Services, dans la mesure raisonnablement nécessaire pour vérifier la Portée des travaux, documenter les conditions préexistantes, consigner le travail accompli ou faciliter le traitement des préoccupations liées au service.

Pour le nettoyage, l'enlèvement de débris et les services de soutien aux installations, la documentation peut porter sur les zones, surfaces, objets ou matériaux pertinents directement liés aux Services fournis.

Pour les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, la documentation peut porter sur l'état des entrées, aires de stationnement, allées, accès, marches et autres zones de service convenues avant ou après le service, y compris les obstacles visibles, les dommages préexistants et les conditions pertinentes du site.

Le Fournisseur de services prendra des mesures raisonnables pour éviter de capter inutilement des personnes identifiables, des renseignements personnels ou des zones sans lien avec les Services.

## UTILISATION DES PHOTOS ET DES VIDÉOS À DES FINS DE MARKETING ET DE PROMOTION

Le Fournisseur de services peut utiliser certaines photos et vidéos de Services terminés à des fins légitimes de marketing, de publicité, de promotion, de portfolio, de site Web et de médias sociaux, à condition que cette utilisation soit responsable, appropriée et conforme aux lois applicables en matière de protection de la vie privée et à tout consentement requis.

Avant d'utiliser des photos ou des vidéos à des fins promotionnelles publiques, le Fournisseur de services prendra des mesures raisonnables pour protéger la vie privée du Client et empêcher l'identification du Client ou de la propriété en question.

Ces mesures peuvent comprendre, au besoin :

- Retirer ou masquer les adresses civiques, les numéros de maison, les plaques d'immatriculation, les codes d'accès, les systèmes de sécurité et les autres renseignements permettant l'identification ou de nature sensible;
- Éviter de divulguer le nom du Client, ses coordonnées, ses effets personnels ou d'autres détails pouvant raisonnablement permettre de l'identifier;
- Éviter de publier des personnes identifiables sans avoir obtenu le consentement requis;
- Éviter de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels, des zones à accès restreint, des dispositifs de sécurité ou des détails opérationnels;
- Recadrer, modifier, flouter ou autrement transformer les photos et les vidéos lorsque c'est raisonnablement nécessaire pour protéger la vie privée et la confidentialité.

Les photos et vidéos utilisées à des fins de marketing porteront sur les Services fournis, la qualité du travail, les résultats obtenus et les activités professionnelles du Fournisseur de services.

Le Fournisseur de services ne publiera pas sciemment, à des fins promotionnelles, d'images permettant d'identifier des employés, des entrepreneurs, des Clients, des visiteurs ou d'autres personnes sans avoir obtenu le consentement exigé par le droit applicable. Le Fournisseur de services respectera aussi les exigences applicables en matière de milieu de travail, de contrats, de confidentialité et de vie privée.

Le Client reconnaît que le Fournisseur de services peut souhaiter utiliser des photos et vidéos appropriées de Services terminés aux fins promotionnelles décrites ci-dessus. Lorsque le droit applicable ou les circonstances l'exigent, le Fournisseur de services obtiendra le consentement nécessaire avant d'utiliser le matériel concerné à des fins de marketing public.

Le Fournisseur de services ne publiera pas sciemment l'adresse d'un Client, ses renseignements d'accès ou d'autres renseignements sensibles permettant de l'identifier dans du matériel promotionnel.

Les photos et vidéos opérationnelles peuvent être conservées séparément à des fins de vérification du service, de contrôle de la qualité, de règlement des différends et à des fins juridiques ou contractuelles, sous réserve des exigences applicables en matière de vie privée et de la Politique de confidentialité du Fournisseur de services.

La collecte, l'utilisation, l'entreposage, la communication et la conservation des photos, des vidéos et des autres documents seront effectués conformément aux lois applicables en matière de protection de la vie privée et à la Politique de confidentialité applicable du Fournisseur de services.

Rien dans la présente disposition n'autorise le Fournisseur de services à communiquer des renseignements personnels, des renseignements confidentiels ou des images d'une manière qui contrevient au droit applicable ou à une restriction valable convenue avec le Client.

Le Client reconnaît qu'une documentation raisonnable du site peut servir à consigner l'état du Site et les Services fournis, sous réserve des limites et des exigences énoncées ci-dessus.

## 15. DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales et tous les Services fournis par North Crescent Facility Solutions Inc. (le « Fournisseur de services ») sont régis et interprétés conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick et aux lois fédérales du Canada qui s'y appliquent.

Les parties conviennent que tout différend, toute réclamation ou toute procédure judiciaire découlant des présentes conditions générales, des Services ou de toute entente connexe, ou s'y rapportant, doit être porté devant les tribunaux compétents de la province du Nouveau-Brunswick, sous réserve du droit applicable.

Le Client et le Fournisseur de services se soumettent à la compétence des tribunaux du Nouveau-Brunswick, dans la mesure permise par le droit applicable.

Rien dans la présente disposition ne limite les droits, recours ou protections impératifs dont dispose le Client en vertu des lois applicables sur la protection du consommateur ou d'autres lois qui ne peuvent être légalement exclues.

L'application d'autres règles de conflit de lois est exclue dans la mesure permise par le droit applicable.

## 16. INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE

Les présentes conditions générales, ainsi que l'entente de service applicable, la soumission ou la proposition approuvée et tout addenda ou toute modification écrite acceptés par les deux parties, constituent l'entente intégrale entre le Client et North Crescent Facility Solutions Inc. (le « Fournisseur de services ») concernant les Services.

La présente Entente remplace l'ensemble des négociations, discussions, déclarations ou ententes antérieures, écrites ou verbales, portant sur son objet, sauf les conditions ou déclarations qui ne peuvent être légalement exclues ou remplacées.

Le Client reconnaît que les Services à fournir, le prix applicable, les zones de service, la fréquence de service, le forfait choisi, la période de service saisonnière et toute exclusion ou tout service supplémentaire convenu seront déterminés par la soumission, la proposition ou l'entente de service approuvée applicable.

Le Client reconnaît ne pas s'être fié à des déclarations, promesses ou affirmations qui ne figurent pas expressément dans les présentes conditions générales ou dans l'entente de service, la soumission, la proposition ou l'addenda écrit approuvé applicable, sauf lorsque cette confiance ne peut être légalement exclue.

Aucune modification ou variation des présentes conditions générales ou de l'Entente applicable n'est valide à moins d'être consignée par écrit et acceptée par les deux parties, sauf disposition contraire du droit applicable.

Si une disposition précise d'une soumission, d'une proposition ou d'une entente de service approuvée entre en conflit avec les présentes conditions générales, les documents sont interprétés ensemble lorsque c'est raisonnablement possible. Si le conflit ne peut être raisonnablement résolu, la disposition précise prévaut uniquement dans la mesure du conflit, sous réserve du droit applicable.

## 17. DIVISIBILITÉ

Si un tribunal compétent juge qu'une disposition des présentes conditions générales ou de l'Entente applicable est invalide, illégale ou inexécutable, cette disposition est retranchée ou limitée dans la mesure minimale nécessaire, comme le permet le droit applicable.

Les autres dispositions demeurent pleinement en vigueur dans la mesure où elles peuvent s'appliquer de façon indépendante et demeurent légalement exécutoires.

Lorsque le droit applicable le permet, toute disposition invalide ou inexécutable peut être interprétée ou limitée par un tribunal compétent dans la mesure nécessaire pour préserver le plus fidèlement possible son objet légitime, sans changer la nature essentielle de l'Entente ni imposer une obligation que les parties n'ont pas acceptée.

Rien dans la présente section n'oblige un tribunal à réécrire une disposition ni n'empêche l'application de droits ou de protections légaux impératifs.

## 18. RENONCIATION

Le fait que le Fournisseur de services n'exerce pas, ou tarde à exercer, un droit, un pouvoir ou un recours prévu aux présentes conditions générales ou à l'Entente applicable ne constitue pas une renonciation à ce droit, à ce pouvoir ou à ce recours.

Toute renonciation à une disposition des présentes conditions générales doit être expressément consignée par écrit par la partie qui y renonce et ne s'applique qu'au cas précis indiqué dans cette renonciation écrite.

La renonciation à invoquer un manquement ou un défaut ne constitue pas une renonciation à invoquer un manquement ou un défaut subséquent, qu'il porte sur la même disposition ou sur une autre.

Les droits et recours dont dispose le Fournisseur de services en vertu des présentes conditions générales sont cumulatifs et n'excluent aucun autre droit ou recours prévu par l'Entente applicable ou le droit applicable.

Rien dans la présente section ne limite les droits ou recours impératifs dont dispose le Client en vertu du droit applicable.

## 19. MODIFICATIONS

Le Fournisseur de services se réserve le droit de mettre à jour, de modifier ou d'amender les présentes conditions générales à l'occasion, sous réserve du droit applicable et des obligations contractuelles existantes.

Toute version mise à jour des présentes conditions générales entre en vigueur pour les nouvelles réservations et ententes dès sa publication sur le site Web du Fournisseur de services ou sa transmission au Client, sauf si une autre date d'entrée en vigueur est indiquée.

Pour les services continus ou récurrents, le Fournisseur de services avisera le Client des changements importants qui touchent ses arrangements contractuels existants. Ces changements n'entreront en vigueur que conformément à l'Entente applicable, à l'acceptation expresse du Client lorsqu'elle est requise et au droit applicable. L'utilisation continue des Services ne constitue pas une acceptation lorsque le consentement exprès est légalement requis.

Toute modification d'une soumission, d'une proposition ou d'une entente de service approuvée, y compris les changements de prix, de fréquence de service, de forfait choisi, de période de service saisonnière ou de Portée des travaux convenue, doit être documentée et acceptée par les deux parties lorsque l'Entente ou le droit applicable l'exige.

Aucune modification proposée par le Client ne lie le Fournisseur de services à moins d'être expressément acceptée par écrit par un représentant autorisé du Fournisseur de services.

Rien dans la présente section ne limite les droits ou protections impératifs dont dispose le Client en vertu du droit applicable.

## 20. CESSION

Le Client ne peut céder, transférer, déléguer ou autrement aliéner ses droits ou obligations prévus aux présentes conditions générales ou à l'entente de service applicable sans le consentement écrit préalable du Fournisseur de services, sauf lorsque le droit applicable le permet ou l'exige autrement.

Le Fournisseur de services peut céder ou transférer, en tout ou en partie, ses droits et obligations prévus aux présentes conditions générales dans le cadre de ses activités, d'une restructuration ou de sa croissance, sous réserve du droit applicable, des restrictions contractuelles et de toute exigence de consentement ou d'avis qui peut s'appliquer.

Le Fournisseur de services peut faire appel à des employés, des entrepreneurs ou des sous-traitants qualifiés pour fournir tout ou partie des Services, y compris le nettoyage, l'enlèvement de débris, le soutien aux installations, les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, lorsque c'est approprié et sous réserve du droit

applicable.

Le recours à des employés, des entrepreneurs ou des sous-traitants ne libère pas, à lui seul, le Fournisseur de services de ses obligations contractuelles ni d'une responsabilité qui ne peut être légalement exclue ou transférée.

Toute tentative de cession par le Client sans le consentement écrit préalable requis est sans effet, dans la mesure permise par le droit applicable.

Les présentes conditions générales lient les parties et leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs, et s'appliquent à leur profit.

## 21. ACCEPTATION

En acceptant une soumission ou une proposition, en signant une entente de service, en fournissant une confirmation écrite ou électronique ou en acceptant autrement les Services d'une manière reconnue par le droit applicable, le Client reconnaît que les présentes conditions générales ont été mises à sa disposition et accepte d'être lié par celles-ci, sous réserve du droit applicable.

L'acceptation peut être établie par une entente signée, une signature électronique, une confirmation écrite ou électronique, l'approbation d'une soumission ou d'une proposition, ou toute autre conduite qui établit légalement l'acceptation par le Client des conditions contractuelles applicables.

Les présentes conditions générales sont destinées à faire partie de l'entente de service, de la soumission ou de la proposition approuvée ou de l'arrangement de service applicable entre le Client et North Crescent Facility Solutions Inc. (le « Fournisseur de services »), dans la mesure où elles y ont été dûment intégrées et sont exécutoires en vertu du droit applicable.

Pour les Services de déneigement saisonnier et le Traitement de la glace, la proposition ou l'entente de service approuvée applicable précisera le forfait choisi, les zones de service convenues, la période de service saisonnière, le prix applicable et toute inclusion ou exclusion particulière.

Le Client est responsable de lire les présentes conditions générales et la soumission, la proposition ou l'entente de service applicable avant d'accepter les Services, et de demander des précisions sur toute disposition qu'il ne comprend pas.

Si le Client n'accepte pas les présentes conditions générales, le Fournisseur de services peut refuser de conclure l'arrangement de service proposé ou cesser les Services lorsque la loi le permet et conformément aux obligations contractuelles existantes.

Rien dans la présente section n'exclut ni ne limite les droits ou protections impératifs dont dispose le Client en vertu du droit applicable.